

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 404/2536 นางสาว ประยงค์ กฤต สัมพันธ์
นาง ทองหล่อ หะรินสุต

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 249

ที่ดินโจทก์ถูกที่ดินของจำเลยและบุคคลอื่นล้อมรอบอยู่แม้จะปรากฏว่าโจทก์เคยใช้ที่ดินของ บ. เดินออกสู่ทางสาธารณะแต่เป็นการขอเดินผ่านเข้าออกในขณะที่จำเลยปิดกั้นทางพิพาท จำเลยเคยฟ้องโจทก์ให้เปิดทางจำเป็นในที่ดินของโจทก์เพื่อให้จำเลยสามารถเดินจากที่ดินของจำเลยแปลงซึ่งอยู่ติดกับที่ดินโจทก์ด้านทิศเหนือเพื่อผ่านไปยังที่ดินของจำเลยอีกแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ดินโจทก์แล้วออกสู่ทางสาธารณะโดยมิได้ฟ้อง บ. กับบุคคลอื่นที่มีที่ดินติดกับจำเลยให้เปิดทางจำเป็นแก่จำเลย เป็นการยอมรับว่าทางพิพาทเป็นทางที่ออกสู่ทางสาธารณะใกล้ที่สุดและสะดวกมากกว่าทางอื่น จึงฟังได้ว่าทางพิพาทเป็นทางจำเป็นสำหรับที่ดินโจทก์ จำเลยเคยฟ้องให้โจทก์เปิดทางจำเป็นในที่ดินของโจทก์ให้จำเลยผ่านกว้าง 2 เมตร และเป็นทางแนวเดียวกับทางพิพาทขนาดกว้าง 2 เมตร เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ตามสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันแล้ว บทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 1349 มิได้บังคับให้ผู้มีสิทธิผ่านทางจำเป็นในที่ดินของผู้อื่นนั้นต้องเสนอใช้ค่าทดแทนก่อนจึงจะใช้สิทธิได้ โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นโดยไม่ต้องเสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลยก่อน โจทก์ไม่ได้เสนอค่าทดแทนแก่จำเลย และจำเลยไม่ได้ฟ้องแย้งเรียกค่าทดแทนจากโจทก์ คดีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยในเรื่องค่าทดแทน และปัญหานี้มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมาจึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 142 และถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ ว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกาตามป.วิ.พ. มาตรา 249 ปัญหาว่าผู้มีสิทธิใช้ทางจำเป็นต้องใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1349 หรืออาจไม่ต้องใช้ค่าทดแทนตามมาตรา 1350 ไม่เป็นประเด็นวินิจฉัยในคดีนี้ จึงชอบที่จำเลยจะไปว่ากล่าวในเรื่องค่าทดแทนจากโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก รูปคดีมีเหตุผลอันสมควรที่ศาลจะระบุในคำพิพากษาให้ชัดเจนว่าไม่ตัดสิทธิจำเลยที่จะ ไปว่ากล่าวในเรื่องค่าทดแทนจากโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก และคำพิพากษาดัง กล่าวไม่ได้บังคับให้โจทก์ต้องใช้ค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีนี้ จึงไม่เป็นการพิพากษา เกินคำขอของจำเลย ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142.

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินของโจทก์ถูกที่ดินของจำเลยและที่ดินของผู้อื่นปิดล้อมไม่มี ทางออกถึงทางสาธารณะ โจทก์บอกจำเลยให้เปิดทางแล้ว แต่จำเลยไม่ยอม ขอให้ บังคับจำเลยเปิดทางจำเป็นผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสองแปลงดังกล่าวทางด้านทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ยาวตลอดแนวที่ดินมีความกว้าง 2 เมตร ตามแผนผังเอกสารท้าย คำฟ้องและห้ามจำเลยปิดกั้นทางจำเป็นดังกล่าวตลอดไป

จำเลยให้การว่า โจทก์สามารถใช้ทางเดินด้านทิศตะวันออกของที่ดินของโจทก์ ออกสู่ทางสาธารณะได้ โจทก์ฟ้องคดีนี้เพราะต้องการกลั่นแกล้งจำเลย เนื่องจาก จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องขอให้โจทก์เปิดทางจำเป็นในที่ดินของโจทก์แปลงดังกล่าว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะมิได้เสนอค่าทดแทนความเสียหายแก่จำเลยในการใช้ ที่ดินของจำเลย และโจทก์ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทางกว้างถึง 2 เมตร ถ้าโจทก์จะ

เดินผ่านที่ดินของจำเลยกว้าง 1 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดิน จะต้องจ่ายค่าเสียหาย และค่าเสียหายรายปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเปิดทางจำเป็นกว้าง 2 เมตร ในที่ดินของจำเลย ตามแผนผังท้ายคำฟ้อง ห้ามจำเลยปิดกั้นทางจำเป็นดังกล่าว

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ตัดสินคดีจำเลยที่จะว่ากล่าวในเรื่องค่าทดแทน จากโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่าที่ดินของโจทก์และจำเลย เดิมรวมอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน คือโฉนดเลขที่ 586 ซึ่งตั้งอยู่ตำบลวัดท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร แล้วได้แบ่งแยกออกเป็นหลายแปลงโดยโจทก์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 10611 เนื้อที่ 47 ตารางวาทางด้านทิศใต้ของ ที่ดินโจทก์ติดกับที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 586 และถัดไปเป็นที่ดินของจำเลยโฉนด เลขที่ 7488 ซึ่งแบ่งแยกมาจากโฉนดเลขที่ 586 เช่นกัน จำเลยได้ทำถนนคอนกรีต ในที่ดินของจำเลยเพื่อออกสู่ทางราชการจ่ายอมซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงอื่นแต่ได้จดทะเบียน การจ่ายอมไว้เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของจำเลย โดยใช้เป็นทางออกสู่ถนนอันวดยสุข อันเป็นทางสาธารณะ ส่วนทางด้านทิศเหนือของที่ดินโจทก์ติดที่ดินโฉนดเลขที่ 11864 และโฉนดเลขที่ 11865 ของจำเลยอีก 2 แปลง ด้านทิศตะวันออกติดที่ดิน ของนางสาวบุญศรีเกื้อเกียรติงาม และด้านทิศตะวันตกติดที่ดินของนายเทียม คดีมี ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ทางพิพาทเป็นทางจำเป็นสำหรับที่ดินของ โจทก์หรือไม่ และมีความกว้างเพียงใด ได้ความจากโจทก์ว่าโจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลข

ที่ 10611 มาจากนางทองใบ กลั่นผลหรั่งที่ดินแปลงนี้ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ โดยมีที่ดินของจำเลยและบุคคลอื่นล้อมรอบอยู่ ทางเดินออกสู่ทางสาธารณะที่ใกล้ที่สุดต้องใช้ทางพิพาทผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 586 และโฉนดเลขที่ 7488 ของจำเลย ซึ่งเป็นทางคอนกรีต เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินแปลงนี้จากนางทองใบแล้วก็ได้ใช้ทางพิพาทออกสู่ทางสาธารณะ ปัจจุบันนี้จำเลยได้ทำรั้วปิดกั้นทางพิพาท โจทก์ไม่มีทางใดออกสู่ทางสาธารณะข้อเท็จจริงที่โจทก์เบิกความนี้ นางทองใบเจ้าของที่ดินเดิมก็เบิกความสนับสนุนว่า พยานอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 10611 มา 10 กว่าปีแล้ว ได้เดินผ่านทางในที่ดินของจำเลยออกสู่ทางสาธารณะตลอดมาเพราะที่ดินโฉนดเลขที่ 10611 ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะและนายวัลลภ พันธุ์แก้ว พยานโจทก์อีกปากหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 7486 อยู่ติดกับที่ดินของจำเลยก็เบิกความว่าเจ้าของเดิมในที่ดินของโจทก์ต่างก็ใช้ทางพิพาทเดินออกไปสู่ทางสาธารณะ ทั้งเมื่อพิจารณาเอกสารหมายเลข จ.4 และรายงานการเผชิญสืบของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 มาประกอบด้วยแล้ว แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดว่า ที่ดินของโจทก์ถูกที่ดินของจำเลยและบุคคลอื่นล้อมรอบอยู่แม้จะปรากฏว่า โจทก์เคยใช้ที่ดินของนางสาวบุญศรี เกื้อเกียรติงาม เดินออกสู่ทางสาธารณะ แต่เป็นการขอเดินผ่านเข้าออกในขณะที่จำเลยปิดกั้นทางพิพาทและนางสาวบุญศรีก็เบิกความยืนยันว่า ที่ดินของพยานกับที่ดินของโจทก์มีรั้วกั้นอยู่ สภาพที่ดินเป็นสวนมีคูกันแนวเขตตลอด การออกสู่ทางสาธารณะผ่านทางพิพาทใกล้ที่สุด จำเลยก็ให้การรับว่า ที่ดินของโจทก์ไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้เพราะมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่และเบิกความรับว่า นางน้อย นางเชื้อและนางทองใบซึ่งเคยอยู่ในที่ดินของโจทก์มาก่อนต่างก็เคยใช้ทางพิพาทออกไปสู่ทางสาธารณะ ทั้งจำเลยเคยฟ้องโจทก์ให้เปิดทางจำเป็นในที่ดินของโจทก์เพื่อให้จำเลยสามารถเดินจากที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 11864 และ 11865 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ดังกล่าว ด้านทิศเหนือผ่านไปยังที่ดินโฉนดเลขที่ 586 และ 7488 ของจำเลยแล้วออกสู่ทางสาธารณะ ตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1313/2528 คดี

หมายเลขแดงที่ 5820/2529 ของศาลชั้นต้น โดยมีได้ฟ้องนางสาวบุญศรีกับบุคคลอื่น ที่มีที่ดินติดกับจำเลยให้เปิดทางจำเป็นแก่จำเลย พฤติการณ์ของจำเลยเป็นการ ยอมรับว่า ทางพิพาทเป็นทางที่ออกสู่ทางสาธารณะใกล้ที่สุดและสะดวกมากกว่าทาง อื่นที่จำเลยอ้างว่าโจทก์สามารถเดินผ่านที่ดินของนางสาวบุญศรีนายเฉลิมชาติ และ นายสมคิดออกสู่ทางสาธารณะได้ไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง พยานหลักฐานของโจทก์มี น้ำหนักดีกว่า จึงฟังได้ว่าทางพิพาทเป็นทางจำเป็นสำหรับที่ดินของโจทก์ สำหรับ ปัญหาว่าทางดังกล่าวควรกว้างเพียงใดนั้น โจทก์และนางทองใบเจ้าของเดิมที่ดินของ โจทก์เบิกความตรงกันว่า พยานเคยใช้ทางพิพาทซึ่งเป็นคอนกรีตกว้าง 2 เมตร มา ก่อน จำเลยมาปิดกั้นภายหลัง และปรากฏว่าตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1313/2528 หมายเลขแดงที่ 5820/2529ของศาลชั้นต้น ดังกล่าวแล้ว จำเลยฟ้องขอให้โจทก์เปิด ทางจำเป็นในที่ดินของโจทก์ให้จำเลยผ่านกว้าง 2 เมตร และเป็นทางแนวเดียวกับ ทางพิพาทคดีนี้ ทั้งขนาดทางกว้าง 2 เมตร ก็เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ตามสภาพ บ้านเมืองในปัจจุบันที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยเปิดทางจำเป็นในที่ดินของจำเลย โฉนดเลขที่ 586 และโฉนดเลขที่ 7488 มีความกว้าง 2 เมตร ตามสภาพของทาง พินาทที่ปรากฏอยู่ชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากโจทก์ใน การใช้ทางพิพาทบนที่ดินของจำเลยได้หรือไม่นั้น เห็นว่าตามคำฟ้องของโจทก์อ้างว่า ที่ดินของโจทก์ถูกที่ดินของจำเลยและที่ดินของผู้อื่นปิดล้อม ไม่มีทางออกสู่ทาง สาธารณะจำเป็นต้องใช้ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยเพื่อออกสู่ทางสาธารณะ จำเลย ให้การต่อสู้ว่า โจทก์สามารถใช้ทางอื่นออกสู่ทางสาธารณะได้ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะไม่ได้เสนอให้ค่าทดแทนในการใช้ที่ดินแก่จำเลยคดีมีประเด็นข้อกฎหมายใน เรื่องอำนาจฟ้องว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นโดยไม่เสนอให้ค่าทดแทน แก่จำเลยก่อนได้หรือไม่ ปัญหานี้ ในกรณีที่หากที่ดินมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกัน เป็นเหตุให้แปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิเรียก

ร้องเอาทางจำเป็นได้เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันโดยไม่ต้องเสียค่าทดแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350 ส่วนกรณีที่ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ โดยจะต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้บังคับให้ผู้มีสิทธิผ่านทางจำเป็นในที่ดินของผู้อื่นนั้นต้องเสนอใช้ค่าทดแทนก่อนจึงจะใช้สิทธิได้ ฉะนั้นไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นโดยไม่ต้องเสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลยก่อน ส่วนปัญหาว่าโจทก์จะต้องใช้ค่าทดแทนหรือไม่ ต้องใช้ค่าทดแทนแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349 หรือมาตรา 1350 นั้น ในเมื่อคดีนี้โจทก์ไม่ได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลยและจำเลยไม่ได้ฟ้องแย้งเรียกค่าทดแทนจากโจทก์คดีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยในเรื่องค่าทดแทนว่าโจทก์จะต้องใช้แก่จำเลยหรือไม่ และปัญหานี้มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมาจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้กล่าวกันมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ ส่วนปัญหาตามฎีกาของโจทก์ต่อไปว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่ตัดสินสิทธิจำเลยที่จะว่ากล่าวในเรื่องค่าทดแทนเป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากเป็นการพิพากษาเกินคำขอหรือไม่นั้น เห็นว่าผู้มีสิทธิใช้ทางจำเป็นในที่ดินของผู้อื่นต้องใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 หรืออาจไม่ต้องใช้ค่าทดแทนตามมาตรา 1350 แต่ปัญหาดังกล่าวไม่เป็นประเด็นวินิจฉัยในคดีนี้ดังกล่าวมาแล้ว จึงชอบที่จำเลยจะไปว่ากล่าวในเรื่องค่าทดแทนจากโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก รูปคดีมีเหตุผลอันสมควรที่ศาลจะระบุในคำพิพากษาให้ชัดเจนว่า ไม่ตัดสินสิทธิจำเลยที่จะไปว่ากล่าวในเรื่องค่าทดแทน

จากโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก และคำพิพากษาดังกล่าวไม่ได้บังคับให้โจทก์ต้องใช้
ค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีนี้จึงไม่เป็นการพิพากษาให้สิ่งใด ๆ แก่จำเลยเกินหรือนอก
เหนือจากคำขอของจำเลยไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 142 ดังที่โจทก์ฎีกา ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น
ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล"

พิพากษายืน.

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>